

שיעור ליל שבת קודש פרשת נצבים תשע"ב

בעל תוקע שיוצא דם בתקיעתו האם מותר לתקוע בראש השנה מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין

ישנם בעלי תקיעה שבאופן קבוע יוצא להם דם מהשפתיים בשעת התקיעה ויש לעיין האם מותר להם לתקוע בראש השנה שהרי יש בהוצאת הדם איסור גם ביום טוב.
[ויש לברר את מקור הדם מניין הוא בא שיתכן והוא מגיע מכך שהשפתיים נדבקות ובשעה שפותח את פיו יש קרע בשפתיים ויוצא דם, ויתכן שאם ניה שם מעט שמן או מים ימנע את הדיבוק וממילא את יציאת הדם, ואין בזה חציצה שהרי זה בטל אל פיו].

מתוך בהוצאת הדם

אלא שיש לדון בזה ונימא דין "מתוך" דמתוך שהותרה הוצאת דם ביום טוב לצורך שחיטה, ה"נ נתיר לצורך מצוה, וצורך מצוה חשיב צורך וכמו שמצינו לעניין מתוך בהוצאת לולב.

אלא שיש לדון דמי יימר שהתירו פעולה כזו שאינה נצרכת כלל לצורך יום טוב שהרי אין לאדם צורך ביציאת הדם וכל צורכו הוא בתקיעת השופר. ומצינו נידון כעין זה בכל מלאכת אוכל נפש שנגררת עמה פעולה שאינה לצורך אוכל נפש, אלא שהא בלא הא לא קיימא, וכגון שאדם מוציא מים מדוד מים חמים ונכנסים לתוך הדוד מים קרים ומתבשלים, אלא שאינם מתבשלים לצורך יום טוב, אבל בלי שיכנסו המים הקרים לא יצאו המים החמים הנצרכים.

ואמר בזה מו"ר הגר"ש גלבר שליט"א שיש להביא ראיה מהגמ' כתובות דף ז' ע"א גבי הבעל בתולה ביום טוב דאמרין ביה מתוך, ואף על פי שאינו צריך את הדם לצורך יום טוב, וחזינן שיש להתיר בזה מדין מתוך [בין אי נימא לדם הוא צריך או שאינו צריך לדם].

אלא שיש לעיין בכל זה באופן שיש אדם אחר שיכול לתקוע בשופר, האם תקיעתו של זה שיוצא ממנו דם חשיבא צורך שנתיר עבורה מלאכת חובל, או נימא שיתקע אחר ותתקיים המצוה, אך מאידך גיסא אם הוא נמצא לבדו ואין מי שיתקע עבורו, נתיר לו לתקוע וצ"ע אי חיישינן לזה.

איסור חובל

ביציאת הדם מפיו של התוקע יש משום איסור חבלה ביום טוב, ואף שהוא אינו מתכוין מ"מ כיון שבדאי יצא דם בתקיעתו הרי זה בגדר פ"ר, ואף שלא ניחא ליה מ"מ אסור מדרבנן.

פ"ר דלא ניחא ליה בתרי דרבנן

אמנם יש לדון בזה היתר לפי דברי הפוסקים שהתירו פ"ר דלא ניחא ליה בתרי דרבנן, עיין בדברי המשנ"ב סי' שט"ז שער ציון ס"ק י"ח וסי' של"ז ס"ק ב' וסי' ש"מ ס"ק י"ז. והכא כיון שהוי משאצל"ג ומקלקל וכלאחר יד א"כ יש לדון בזה להקל. אמנם עיין בחזון איש סי' ס' שלא ניחא ליה להשתמש בהיתר זה כיון שלא מצינו בגמ' ובראשונים שמצרים נידון זה לקולא. ועיין בספר ארחות שבת פרק ל' סעיף ו' ובהערה י"ג מה שהארכנו בזה.

מקלקל בחבורה

אמנם נידון נידן לכאורה חמיר טפי שהרי הכא עסקינן במלאכל חובל, ונחלקו הראשונים האם מקלקל בחבורה חמיר טפי מאשר כל מקלקל, שדעת הרמב"ם דפטור כשאר מקלקל, ודעת התוס' שבת דף קו. שהוא חייב.

אמנם גם לדעת התוס' היינו בצריך את הדם לכלבו שיש לו איזהו שימוש בדם, אבל אם אינו צריך את הדם כלל, גם תוס' מודים דאינו אסור אלא מדרבנן, וא"כ הדר דינא של הוצאת דם זו שאינא צריכה שהיא אסורה רק מדרבנן, וממילא שייך לדון זה היתר לדעות הסוברות דפ"ר בתרי דרבנן שרי.